



DIALOG
PONAD
KULTURAMI

MATERIAŁ EDUKACYJNY

MEDIACJA



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Sfinansowano w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wszystkie elementy innowacji zostały udostępnione na podstawie
[Licencji Creative Commons CC.BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

KOŁO KONFLIKTÓW MOORE'A w MEDIACJI TRANSGRANICZNEJ

Koło konfliktów Moore'a



Rys. Opracowanie Małgorzata Chachaj na podstawie koncepcji Christopher W. Moor'a

Koło konfliktów Moore'a to narzędzie, które może być używane w mediacji do analizy i zarządzania konfliktami - ustalenia przyczyny konfliktu oraz wskazania na możliwe rozwiązanie. Zostało opracowane przez Christophera Moore'a i jest często stosowane w pracy z konfliktami o charakterze międzykulturowym lub transgranicznym. Składa się z pięciu podstawowych obszarów konfliktu, które są wzajemnie powiązane: wartości, relacji, struktury, danych i interesów.

- **Konflikt interesów**

Rywalizacja o rzeczywiste interesy, dobra materialne, potrzeby proceduralne i psychologiczne.

Propozycje działań:

- Identyfikacja rzeczywistych interesów stron konfliktu
- określenie strefy porozumienia, gdzie potrzeby stron konfliktu mogą zostać zaspokojone
- podkreślenie wzajemnego poszanowania odczuć oraz godności stron konfliktu

- **Konflikty strukturalne**

Postrzeganie drugiej strony jako silniejszą i uprzywilejowaną z uwagi na strukturę w której strony funkcjonują.

Propozycje działań:

- doprecyzowanie zakresu praw i obowiązków stron
- zmiana własności i kontroli nad spornymi obszarami
- wypracowanie sposobu podejmowania decyzji akceptowanego przez wszystkie strony konfliktu
- wyjście poza stanowiska i dotarcie do potrzeb stron

- **Konflikty danych**

Występuje rozbieżność w posiadanych informacjach, strony są niedoinformowane, dane są nieprawdziwe lub fakty są odmiennie interpretowane.

Propozycje działań:

- ustalenie jednolitej procedury zbierania, analizowania i kryteriów wyboru danych
- stwarzanie wspólnych kryteriów oceny danych
- korzystanie z pomocy opinii niezależnych ekspertów

- **Konflikty relacji**

Przeniesienie konfliktu z poziomu interesów na poziom osobisty z użyciem stereotypów, uprzedzeń czy osobistej antypatii.

Propozycje działań:

- zapobieganie eskalacji emocji poprzez tworzenie jasnych procedur i zasad akceptacja dla posiadania emocji z jednoczesnym ograniczaniem ich wyrażania budowanie pozytywnego wizerunku obu stron poprzez neutralizację stereotypów, plotek itp.
- zadbanie o poprawną komunikację
- podkreślanie wspólnych interesów stron

- **Konflikty wartości**

Różnice występujące na poziomie wartości, zasad, religii, światopoglądów.

Propozycje działań:

- stworzenie przestrzeni na wyrażenie przez strony na zgadzanie i nie zgadzanie się
- tworzenie obszaru we wzajemnych relacjach, gdzie nie dominuje żaden rodzaj wartości oraz takich gdzie każda ze stron może realizować swoje wartości
- przededefiniowanie problemu unikając wykorzystywania wartości
- określenie wspólnych wartości oraz nadrzędnych celów ponad wartościami stron
- brak akceptacji dla działań łamiących prawo
- podkreślanie i ustalenie zasad poszanowania odmiennych poglądów

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

MEDIACJA TRANSGRANICZNA OKIEM MEDIATORA

Pierwszym krokiem w przygotowaniu do mediacji międzykulturowej jest spotkanie się mediatora samego ze sobą w kontekście oceny własnej wiedzy o komunikacji międzykulturowej oraz refleksji nad nastawieniem mediatora do osób o innej narodowości, etniczności, reprezentujących odmienną kulturę.

Podstawowe potrzeby wszystkich ludzi na świecie są takie same. Można je usystematyzować bazując na koncepcji Maslowa¹ uzupełnionej o wiedzę współczesnej psychologii:

- Potrzeba samorealizacji, rozwoju swojego potencjału, poszerzania wiedzy
- Potrzeba szacunku, posiadania własnej wartości, uznania społecznego
- Potrzeba przynależności do grup społecznych
- Potrzeba miłości w bliskich związkach i relacjach intymnych
- Potrzeba bezpieczeństwa i opieki
- Potrzeba wolności zarówno w wymiarze fizycznym jak i przekonań i idei
- Potrzeby fizjologiczne

Różnice pomiędzy kulturami polegają na odmiennych sposobach zaspokajania i uzewnętrzniania podstawowych potrzeb człowieka – ta wiedza jest niezbędna mediatorowi w procesie wypracowania akceptowalnych dla stron rozwiązań.

niezbędna jest wewnątrz zgoda mediatora na prowadzenie procesu mediacji w którym mogą się wydarzyć sytuacje niezgodne ze światopoglądem mediatora, nieakceptowalne w jego systemie wartości lub dotyczących wrażliwych sfer. od mediatora wymagana jest otwartość na nową sytuację oraz dojrzałość w reagowaniu na nią.

Rola mediatora międzykulturowego w mediacjach dwukulturowych polega na ułatwianiu dialogu, rozumienia i budowaniu mostów między różnymi kulturami.

¹ T. Hindle, *Guide to Management Ideas*, London 2003

Wybrane aspekty roli mediatora w prowadzeniu mediacji dwukulturowych:

Kulturowa wrażliwość i kompetencje

Mediator międzykulturowy powinien być świadomy i wrażliwy na różnice kulturowe, a także posiadać wiedzę na temat różnych kultur, ich wartości, norm i zwyczajów. to pozwoli mu zrozumieć specyficzne konteksty i perspektywy stron konfliktu.

Budowanie zaufania i relacji

Mediator międzykulturowy musi umiejętnie budować zaufanie i relacje z osobami biorącymi udział w mediacji. Zważywszy na różnice kulturowe, ważne jest, aby mediator stworzył atmosferę otwartości, szacunku i bezstronności, która zachęca do uczestnictwa i wyrażania potrzeb.

Ułatwianie komunikacji i rozumienia

Mediator międzykulturowy odgrywa rolę w ułatwianiu efektywnej komunikacji między stronami konfliktu. Pomaga w przełamywaniu barier językowych, tłumaczeniu i interpretowaniu przekazu, a także w zrozumieniu różnych stylów komunikacji, gestów i mimiki.

Rozpoznawanie i zarządzanie różnicami kulturowymi

Mediator międzykulturowy jest odpowiedzialny za identyfikację różnic kulturowych, które mogą prowadzić do konfliktów, oraz za pomoc w znalezieniu sposobów na ich neutralizowanie. Mediator może pomóc w poszukiwaniu kompromisów, negocjacjach i rozwoju rozwiązań, które uwzględniają różne perspektywy kulturowe.

Edukacja

Mediator międzykulturowy pełni również rolę edukatora, dostarczając informacji i pomagając stronom zrozumieć różnice kulturowe oraz ich wpływ na konflikt. Pomaga w rozwijaniu świadomości kulturowej, empatii i umiejętności adaptacji, co może przyczynić się do lepszego porozumienia i znalezienia rozwiązań.

Kultywowanie równowagi i sprawiedliwości

Mediator międzykulturowy ma za zadanie dbać o równowagę w procesie mediacji i zapewnić, że żadna ze stron nie jest dyskryminowana lub marginalizowana ze względu na swoją kulturę. Dąży do osiągnięcia sprawiedliwego i satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniając potrzeby i wartości wszystkich stron.

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

UDZIAŁ DZIECKA W PROCESIE MEDIACJI

Dziecko można włączać do mediacji na różnych etapach, lecz nigdy się to nie wydarza na pierwszym wspólnym spotkaniu, gdyż:

- najpierw należy zbudować atmosferę zaufania pomiędzy mediatorem a rodzicami
- przygotowanie rodziców na pojawienie się dziecka, wyjaśnienie procesu, rozwianie wątpliwości, w procesie mediacji
- określenie celów jakim służy pojawienie się dziecka w procesie

Celem włączenia dziecka w proces mediacji przed podpisaniem ugody jest:

- stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wysłuchania potrzeb i pytań dziecka zarówno przez rodziców jak i przez mediatora

Mediator w procesie mediacji buduje bezpieczną przestrzeń dla dziecka, aby mogło wypowiedzieć się na tematy, które go dotyczą. czasami mediator przyjmuje rolę pełnomocnika dziecka. jest to dopuszczalne odstępstwo od reguły neutralności w procesie mediacji.

mediator prowadzący mediacje z udziałem dzieci powinien posiadać kwalifikacje z obszaru psychologii dziecka.

Celem włączenia dziecka w proces mediacji po podpisaniu ugody mediacyjnej jest:

- odczytanie dziecku postanowień ugody i przedstawienie dziecku przez rodziców zasad wypracowanych w ugodzie
- usłyszenie opinii dziecka na temat ustaleń ugody
- odpowiedzenie na pytania dziecka
- uzyskanie symbolicznej zgody dziecka na warunki ugody

Uwaga: dziecko nie podejmuje decyzji w sprawie ustaleń mediacyjnych

Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w mediacji.

Mediator w procesie mediacji pełni funkcje edukatora zarówno dla rodziców jak i dla dziecka z obszaru psychologii rodziny.

Kryteria włączenia dziecka do mediacji - kryterium wieku.

Nie podaje się ścisłej granicy wieku dziecka wskazując na mniej więcej 10 rok życia.

Jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko to dobrą praktyką jest udział całego rodzeństwa.

Przeciwskazaniem do udziału dziecka w mediacji jest:

- silny, eskalujący konflikt rodziców powodujący brak stabilności emocjonalnej stron podczas spotkania., aby uchronić dziecko przed byciem widzem w konflikcie rodziców, w bardzo silnych konfliktach istnieje niebezpieczeństwo braku kontroli mediatora nad sytuacją,
- sytuacja, gdy jedna ze stron nie wyraża woli brania czynnego udziału w wychowaniu dziecka., aby uniknąć sytuacji próby wpływania , wywoływania uczuć rodzicielskich za pomocą udziału dziecka w mediacji,
- sytuacja nadmiernej uległości rodzica / rodziców w stosunku do postawy dziecka. często wynikające z próby rekompensaty dziecku rozvodu rodziców.

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

ROLA TŁUMACZA w MEDIACJI TRANSGRANICZNEJ

Rola tłumacza w międzykulturowej mediacji transgranicznej jest niezwykle istotna, ponieważ pomaga w komunikacji i porozumieniu między stronami konfliktu. Poprzez:

- odciążenie mediatora w jego pracy,
- zapewnienie wysokiej jakości komunikacji,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i profesjonalizmu mediatorowi i stronom,
- oddalenie ewentualnych zarzutów, że kwestie podnoszone podczas mediacji lub jej ustalenia zostały źle zrozumiane przez strony.

Aspekty roli tłumacza w międzykulturowej mediacji transgranicznej:

Tłumaczenie językowe

Głównym zadaniem tłumacza jest tłumaczenie wypowiedzi i komunikatów między stronami konfliktu. Tłumaczy on słowa, zdania i wyrażenia, aby umożliwić zrozumienie i komunikację między stronami. Jest to kluczowe, aby zapewnić pełne i dokładne przekazywanie informacji pomiędzy stronami.

Kulturowe tłumaczenie

Tłumacz odgrywa również rolę w tłumaczeniu różnic kulturowych i społecznych między stronami konfliktu. Pomaga w interpretacji i wyjaśnianiu różnic w wartościach, normach, zwyczajach i oczekiwaniach kulturowych. Jest to istotne, ponieważ różnice kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów, a tłumacz pomaga w rozwiązaniu tych różnic.

Utrzymanie neutralności i bezstronności

Tłumacz powinien pozostawać neutralny i bezstronny w procesie mediacji. Nie powinien wpływać na treść wypowiedzi ani stronniczości. Jego zadaniem jest przekazanie informacji w sposób wierny i dokładny, bez dodawania ani usuwania treści. Tłumacz powinien być obiektywny i oddzielony od samego konfliktu.

Ułatwianie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Tłumacz nie tylko tłumaczy słowa, ale również ułatwia komunikację werbalną i niewerbalną między stronami konfliktu. Może pomagać w interpretacji mowy ciała, gestów i innych sygnałów niewerbalnych, które mogą mieć znaczenie w procesie mediacji.

Wyjaśnianie procesu mediacji

Tłumacz może również pełnić rolę w wyjaśnianiu procesu mediacji i zapewnianiu stron o zrozumieniu kolejnych kroków. Pomaga w dostarczaniu informacji na temat celów mediacji, zasad, procedur i oczekiwanych rezultatów. Tłumacz jest ważnym źródłem wsparcia i informacji dla stron konfliktu, które posługują się innym językiem i nie są zaznajomione z procesem mediacji.

Kod więzi intymnych

Kod więzi intymnych jest dużym wyzwaniem w procesie tłumaczenia. Może się również różnić w zależności od kultury i kontekstu społecznego.

Jego używanie przez strony jest znacznym utrudnieniem w mediacji, zwłaszcza takiej gdzie języki ojczyste osób uczestniczących w procesie są odmienne. Dobrą praktyką jest poproszenie stron, aby o ile to możliwe zrezygnowały z tej formy komunikacji podczas procesu lub udzielały dodatkowych wyjaśnień dla zapewnienia przejrzystości komunikacji.

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

ZASADA NEUTRALNOŚCI w MEDIACJI TRANSGRANICZNEJ

Zasada neutralności w kontekście mediacji międzykulturowych nabiera nowego kontekstu.

„Zasada neutralności wydaje się synonimiczna dla bezstronności, jednak mimo iż odnosi się do mediatora, dotyczy innego aspektu jego postawy względem sporu. Mediator musi zachować neutralność względem sporu, tj. nie może narzucać rozwiązania którejkolwiek ze stron, a jego osobiste poglądy czy przekonania nie mogą mieć wpływu na sposób ani tok prowadzenia mediacji. Mediator, który pozwala aby jego światopogląd, czy przekonania wzięły górę nad absolutną neutralnością względem konfliktu, nie zachowa też bezstronności, co z kolei przyczyni się do zróżnicowania pozycji stron – a to zaprzeczy całej idei mediacji. Dlatego profesjonalny mediator niejako „zostawia poglądy w domu” i pozwala, aby to strony w sposób dla siebie zrozumiały i wzajemnie przyjęty nawiązały porozumienie.”²

Mediacje międzykulturowe są pewnego rodzaju sprawdzianem dla mediatora z zachowania zasady neutralności. Kontakt z osobą reprezentującą odmienne wartości, normy czy zachowania społeczne na może naruszyć neutralność mediatora na poziomie:

- emocji mediatora (panowanie nad własnymi emocjami)
- komunikacji werbalnej
- komunikacji niewerbalnej (trudność w opanowaniu mimiki twarzy i gestów)

Odmienność znaczenia mimiki twarzy oraz gestów w różnych kulturach jest faktem. Mediator transkulturowy powinien powstrzymać się od przekazywania czy podkreślania informacji poprzez gesty gdyż może zostać niezrozumiany, źle zrozumiany a przede wszystkim może obrazić jedna ze stron wykonując gest uznawany za obraźliwy w jej kulturze. na przykład polskie potakiwanie głową na znak zgody

² <https://poradyprawnegdynia.pl/zasady-mediacji/> (dostęp na dzień 01.12.2022)

w Bułgarii oznacza brak zgody, a kręcenie głową z podziwu lub politowania w Indiach oznacza wyrażenie zgody.

Istnieją techniki zarządzania własnymi emocjami podczas procesu mediacji oraz po jego zakończeniu:

- Odsuwanie reakcji w czasie – świadoma decyzja mediatora podejmowana w momencie pojawienia się emocji. Po zakończeniu procesu mediacji wraca się do „wyzwalacza” emocji i odreagowuje w dowolny sposób.

Nabycie tej umiejętności następuje w drodze ćwiczeń w różnych codziennych sytuacjach zaczynając od tych najłatwiejszych i stopniowo przechodzi się do trudniejszych.

- Uświadomienie sobie, co kryje się pod daną emocją, jakie słowo, gest, sytuacja ją wywołała – zrozumienie źródła własnych emocji pozwala je opanować i umożliwia dalsze prowadzenie procesu. Stosowanie tej techniki podczas mediacji wymaga od mediatora wysokiego poziomu rozwoju osobistego.
- Superwizja mediatora – niezbędne narzędzie rozwoju zawodowego mediatora. Pozwala min. na rozładowanie emocji powstałych podczas procesu mediacyjnego oraz na przedyskutowanie i rozwianie trudnych kwestii.

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

WPŁYW RÓŻNIC MIĘDZYKULTUROWYCH na PROCES MEDIACJI

Wrażliwość kulturowa i świadomość własnych schematów w mediacji międzykulturowej.

Pytania, które warto sobie zadać przed wejściem w relację mediacyjną z osobą z odmiennej kultury, a także regularnie wracać do nich w czasie procesu:

- Co wiem na temat kultury pochodzenia mojego klienta?
- Gdzie brakuje mi wiedzy i chciałbym poprosić klienta o bycie ekspertem swojej własnej kultury? Co muszę sprawdzić z ekspertami lub w literaturze?
- Jakie noszę w sobie stereotypy? czy mogą one wpływać na moje nieświadome nastawienie i postawę ciała?
- Gdzie moje osobiste wartości zderzają się z wartościami klienta?

Praktyki przed wejściem w relację mediacyjną:

- Wyobraź sobie swojego klienta jako niemowlę, które urodziło się bezbronne, doskonałe. Poczuj ciepło i troskę wobec owego niemowlęcia. Wyobrażaj sobie dalej jak doświadczenia życia i kultura kształtują niemowlę, dziecko, które nie ma wpływu na to kim się staje.
- Wyobraź sobie swojego klienta jako istotę złożoną z wielu wewnętrznych kawałków. Jest część zdolna do miłości, część walcząca o przetrwanie i przytłoczona emocjami, część zdolna do empatii i logicznego myślenia, część uciekająca w rolę ofiary... Jakie części dostrzegasz u swojego klienta? Pamiętaj by zawsze zwracać się do najlepszej części drugiego człowieka nawet gdy jesteś prowokowany lub aktywowany przez tą najtrudniejszą (agresywną, bezradną, osadzającą...).

- Pamiętaj, że najważniejszym narzędziem pracy jakie posiadasz jest Twój system nerwowy i całe ciało. Poprzez koregulację możesz uspokajać lub aktywować klienta. Przed spotkaniem zadбай o to, by Twoje oczy i mięśnie wokół nich były rozluźnione, twój głos spokojny ale melodyjny, intonujący, twój oddech spokojny, głęboki. w czasie spotkania regularnie sprawdzaj te barometry twojego stanu fizjologicznego, by świadomie operować ciałem. Miej świadomość swoich somatycznych wskaźników stresu lub lęku. Twoje niespokojne nogi lub dłonie mogą przekazywać klientom informację o sytuacji zagrożenia.

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY w PROCESIE MEDIACJI

Jaką rolę spełnia Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga w procesie mediacji?

„Gdzieś pomiędzy dobrem i złem istnieje ogród. Tam się spotkamy”.

Rumi

Gdybym miała jednym zdaniem odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, powiedziałabym, że Porozumienia bez Przemocy (PbP) jest swego rodzaju przewodnikiem, który prowadzi zwaśnione strony do spotkania, do ogrodu, o którym pisze Rumi.

Jak to działa ?

W sytuacji, kiedy osoby są zranione, cierpią, ogarnia je złość i każda ze stron przypisuje drugiej jak najgorsze intencje, trudno jest sobie wyobrazić, że dojdzie do spotkania. Prawdopodobnie osoby zaangażowane w konflikt nie mają też ochoty opuszczać „terenu” dobra i zła, a raczej oczekują, że zostanie im przyznana racja. Tutaj z pomocą przychodzi mediator z umiejętnością empatycznego słuchania. Wysokiej jakości empatia, to narzędzie, które pomaga nam nawiązać żywą łączność z drugim człowiekiem. Nie oceniamy, nie wartościujemy, szukamy potrzeby, która spowodowała podjęcie takich, a nie innych decyzji i działań. Marshall Rosenberg jest przekonany, że proces uzdrowienia konfliktu następuje w trakcie empatycznego połączenia dwóch osób, a Martin Buber podkreśla, że zdrowienie następuje, kiedy dojdzie do spotkania dwóch autentycznych ludzkich istot, a nie profesjonalisty z klientem. a zatem to właśnie empatia ma moc transformacji i jest podstawą procesu zdrowienia, to ona pozwala zawędrować stronom konfliktu do ogrodu, w którym się spotkają. w mediacjach PbP wprowadzenie szczególnej jakości empatycznego słuchania jest podstawowym warunkiem stworzenia przestrzeni do spotkania i znalezienia rozwiązań.

Czym jest wysokiej jakości empatia ?

Może na początek powiem, czym empatia nie jest, otóż nie jest intelektualnym zrozumieniem sytuacji drugiej osoby, ani też współczuciem. Kiedy mediator jest poruszony czyjąś historią i jego własne uczucia dochodzą do głosu, to w pewnym sensie opuszcza osobę, której słucha. w empatii chodzi o nawiązanie więzi z uczuciami drugiej osoby. Potrzebna jest czysta obecność, wyciszenie myśli i wczuwanie się w jej uczucia. Chodzi o połączenie się z tym, co jest żywe tu i teraz i podążenie za drugą osobą, towarzyszenie jej. to co nam pomaga nawiązać głębszy kontakt, to uczucia i potrzeby. Mediator, słucha drugiej osoby, jej historii, interpretacji, osądów, odgaduję jak ona się czuje i co jest dla niej ważne, a następnie tłumaczy to na język empatii, na język uczuć i potrzeb. Zazwyczaj tak wysłuchana osoba doznaje ulgi, wycisza się i jest bardziej otwarta na wysłuchanie osoby, z którą jest w konflikcie. w mediacjach BpB wprowadzenie szczególnej jakości empatycznego słuchania jest podstawowym warunkiem stworzenia przestrzeni do znalezienia rozwiązań.

Jak wygląda mediacja oparta na metodzie Porozumienia bez Przemocy (PbP)?

- Pierwszy etap, to indywidualna rozmowa z każdą ze stron. w czasie takiego spotkania rozpoznajemy potrzeby i oczekiwania każdej ze stron, ustalamy zasady mediacji i wyjaśniamy ewentualne wątpliwości. Ten etap nazywamy premediacją.
- Kolejny etap, to spotkanie mediacyjne obu stron. w zależności od problemu może to być jedno spotkanie, lub więcej.
- Ostatnim etapem mediacji jest poszukiwanie takich rozwiązań, które będą akceptowane przez każdą ze stron i doprowadzą do pojednania.

Jak przebiega proces mediacji?

W trakcie mediacji każda osoba ma przestrzeń do wyrażenia siebie, co pozwala lepiej zrozumieć, co jest dla niej ważne. Mediator jest osobą, która czuwa nad procesem i tworzy atmosferę, w której każdy uczestnik czuje się bezpiecznie, może się swobodnie wypowiadać oraz być wysłuchanym przez drugą stronę. w trakcie trwania procesu ważne jest wzajemne zaufanie oraz poufność, równowaga wypowiedzi, neutralność

i bezstronność mediatora. w podejściu do mediacji opartym na metodzie Porozumieniu Bez Przemocy priorytetem jest nawiązanie kontaktu między stronami i wzajemne zrozumienie. Mediator w trakcie procesu pomaga każdej ze stron wyrazić siebie, wysłuchać i zrozumieć się wzajemnie, przekładając wszystkie osądy, przekonania i interpretacje, które utrudniają komunikację, na fakty, uczucia i potrzeby. Wtedy zazwyczaj emocje opadają i możliwy jest szczery, autentyczny, pełen szacunku dialog, który pomaga z większą jasnością sformułować to, czego chciałaby każda ze stron.

Kiedy obie strony wzajemnie się usłyszają i rozumieją, zazwyczaj pojawia się w nich gotowość do wspólnego poszukiwania rozwiązań.

W tej fazie mediator czuwa, aby rozwiązania proponowane przez strony konfliktu uwzględniały priorytetowe potrzeby każdej z nich, co gwarantuje sprawiedliwość i trwałość wypracowanych porozumień.

Jakie są korzyści z mediacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy?

W przeprowadzonym w oparciu o PbP procesie mediacyjnym nie ma wygranych i przegranych, wygrywają wszyscy.

Pozwala to stronom na przekształcić konflikt w okazję do rozwoju osobistego poprzez uświadomienie sobie swoich potrzeb i jasne ich sprecyzowanie.

Uzdrowienie sytuacji pomaga stronom wyjść z impasu, odzyskać wpływ na swoje życie i podejmować decyzje oraz działania, które są w zgodzie z priorytetowymi potrzebami rozpoznanymi w trakcie mediacji.

Każda osoba uwikłana w konflikt odzyskuje godność, pewność siebie, poczucie własnej wartości i szacunek do siebie poprzez uznanie tego, co jest dla niej ważne i wzięcie odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań. Powoduje to uwolnienie energii i kreatywności.

Taki proces pozwala na pozostanie wiernym sobie i jednocześnie szanować potrzeby innych. Jest to droga do tworzenia relacji, w których łączy się autonomię i współzależność dla dobra wszystkich.

Pozycje książkowe na temat mediacji PbP / NVC:

1. Marshall.B. Rosenberg - *Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy.*
2. Liv Larsson – *Porozumienie bez przemocy. Jak być trzecią stroną w konflikcie.*

Studia podyplomowe i kursy mediacji w oparciu o PbP /NVC

1. Collegium Civitas – Mediator wg NVC Marschalla Rosenberga (<https://civitas.edu.pl/>)
2. Akademia NVC – Intensywny kurs mediacji NVC (<http://www.akademianvc.pl/>)
3. Strefa NVC – Studium Mediacji (<http://www.strefanvc.pl/>)
4. Fundacja 4 kroki – Praktyczny Kurs Mediacji (<https://www.4kroki.org/tag/mediacje-nvc/>)
5. Leance – Studium Mediacji (<https://leance.org/>)

Pozycje książkowe na temat PbP / NVC w języku polskim:

1. Marshall B Rosenberg - *Porozumienie bez przemocy. O języku serca.*
2. Marshall Rosenberg - *To, co powiesz może zmienić świat.*
3. Marshall B. Rosenberg - *Edukacja wzbogacająca życie*
4. Marshall B. Rosenberg - *Wychowanie w duchu empatii*
5. Serena Rust - *Tańcowała żyrafa z szakalem. Cztery kroki empatycznej komunikacji.*
6. Towe Widstrand - *Porozumienie bez Przemocy, czyli język żyrafy w szkole*

Informacje dodatkowe do materiału filmowego:

ROZWÓD to NIE WOJNA – KAMPANIA INFORMACYJNA

Centrum Porozumień Prawnych

#RozwódToNieWojna to pierwsza tego typu kampania związana z problematyką rozwodu, który rokrocznie dotyka coraz większą liczbę małżeństw z różnym stażem. Celem kampanii jest rzetelne informowanie i szerzenie fachowej wiedzy. Kampania promuje dialog, szacunek i dążenie do uzgodnienia porozumienia. Ustami ekspertów Centrum Porozumień Prawnych – doświadczonych psychologów, prawników i certyfikowanych mediatorów – poruszane są istotne tematy związane z rozwodem: od zagadnień prawnych, poprzez etapy rozwodu, znaczenie mediacji, aż po kwestie emocji i relacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka w sytuacji rozwodu rodziców. <https://www.rozwodtoniewojna.pl>

W ramach kampanii powstała baza eksperckich artykułów. Cztery z nich zostały dołączone do projektu jako materiały uzupełniające.

ARTYKUŁ I

ROZWODOWE ESPERANTO - GDY ZWIĄZEK PRZEKRACZA GRANICE

Małżeństwa dwunarodowościowe, a co za tym idzie także rozwody osób o różnych obywatelstwach lub przebywających w różnych krajach – czyli rozwody z tzw. elementem obcym – przestały być niezwykłym zjawiskiem w Polsce. w ich przebiegu mogą jednak wystąpić trudności, których nie spotkamy przy rozwodzie w granicach kraju. Podstawowym z nich jest ustalenie, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy i który system prawny będzie miał zastosowanie. Proces mediacji może znacznie ułatwić postępowanie przed sądami krajowymi i zagranicznymi.

W ramach ogólnopolskiej kampanii #RozwódToNieWojna, o skomplikowanym przebiegu spraw rozwodowych z elementem obcym, specyficznych problemach (m.in.

porwaniach rodzicielskich) oraz o tym, gdzie szukać wsparcia, rozmawiamy z dr Arkadiuszem Wowerką, LL.M., ekspertem z Zespołu Prawnego Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.

Liczba dwunarodowościowych małżeństw w Polsce wzrosła po transformacji systemowej, przystąpieniu do Unii Europejskiej, a także w efekcie ruchu emigracyjnego. Jaka jest skala tego zjawiska?

Małżeństwa binacionalne stały się w Polsce powszechne. Statystyki małżeństw zarejestrowanych w polskich urzędach stanu cywilnego zebrane przez GUS wskazują, że w 2014 roku już co 14. małżeństwo było zawierane między mieszkańcami różnych krajów. w rzeczywistości takich ślubów mogło być znacznie więcej, ponieważ nie ma obowiązku rejestrowania w Polsce małżeństwa zawartego poza granicami kraju.

Z jakimi problemami mierzą się takie małżeństwa w sytuacji rozvodu?

Rozwodzące się pary na całym świecie mają do uregulowania podobne kwestie, związane m.in.: z ustrojem majątkowym, władzą rodzicielską, opieką nad wspólnymi dziećmi. Poza tym pojawiają się specyficzne problemy praktyczne – z pozoru proste kwestie, które komplikują się, gdy mamy do czynienia z rozводом osób o różnych obywatelstwach lub przebywających w różnych krajach. dla przykładu, żeby wspólne dziecko mogło legalnie wyjechać za granicę potrzebna jest zgoda obojga rodziców (zgoda na wyjazd oraz na paszport), a także tłumaczenie aktu urodzenia dziecka. Trudności mogą wynikać także m.in. z utrudnionego dostarczania dokumentów prawnych osobom przebywającym za granicą czy konieczności odpowiadania przed sądem w obcym kraju.

Warto mieć na uwadze, że rozwód z tzw. elementem obcym nie dotyczy wyłącznie małżeństw dwunarodowościowych. Tego typu sprawa rozwodowa zostanie przeprowadzona także w przypadku rozwodzących się obcokrajowców mieszkających w Polsce, a także małżonków jednej narodowości, ale z różnymi miejscami zamieszkania, posiadających dziecko przebywające poza terenem kraju czy majątek usytuowany za granicą.

W kontekście tego typu rozwodów szczególnie często pojawia się np. kwestia porwań rodzicielskich. Jakiej sytuacji to dotyczy i czy można się przed nią zabezpieczyć?

Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców wyjeżdża z dzieckiem poza granicę kraju bez zgody drugiego opiekuna, który posiada pełnię praw rodzicielskich.

Aby uniknąć takiej sytuacji warto ustalić dziecku miejsce pobytu przy rodzicu, który mieszka w wybranym kraju. Można także wniesć do sądu o uregulowanie kontaktów z drugim rodzicem. Dzięki temu ryzyko uprowadzenia jest zminimalizowane. Jeśli jednak mimo tych działań dojdzie do porwania, to dziecko będzie przebywało poza granicą kraju nielegalnie. Istnieją instrumenty prawne, takie jak np. konwencja haska, które pozwalają na bezpieczny powrót dziecka do kraju.

Czy postanowienia polskiego sądu w kwestiach związanych z rozwodem są uznawane poza granicami kraju?

Niekoniecznie. Każdy kraj ma własny system prawny. Jeżeli postanowienie jest sprzeczne z zasadami porządku prawnego danego państwa, to nie zostanie ono przez nie uznane. w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach mogę jednak stwierdzić, że większość postanowień wydanych przez polskie sądy jest uznawana także w innych krajach, szczególnie w ramach Unii Europejskiej.

Czyli nie istnieje żaden międzynarodowy dokument, który kompleksowo reguluje te kwestie?

Prawo rodzinne nie jest obszarem, które dałoby się w taki sposób merytorycznie uregulować. w każdym państwie obowiązuje jednak prawo prywatne międzynarodowe. PPM to zbiór norm, które wskazują prawo właściwe – system prawny (np. prawo polskie) mający zastosowanie w sytuacjach związanych z przynajmniej dwoma systemami prawnymi. Źródłem takich sytuacji są m.in.: odmienne obywatelstwa partnerów, różne miejsca ich pobytu czy położenie majątku poza granicą kraju.

Jak, krok po kroku, przebiega sprawa o rozwód z elementem obcym?

Pierwszym krokiem w postępowaniu sądowym jest ustalenie jurysdykcji – sądu (np. sądu polskiego), który będzie rozpatrywał daną sprawę. Są różne zasady ustalania jurysdykcji. Przykładowo miejsce pobytu dziecka może determinować, który sąd będzie jurysdykcyjnie właściwy dla sprawy.

Następnie określa się wspomniane już prawo właściwe – mający jurysdykcję sąd ustala, który system prawny będzie miał zastosowanie. Oznacza to, że nawet wtedy, gdy sprawę rozpatruje sąd w Polsce, zastosowanie może mieć prawo innego kraju. To, jakie prawo będzie obowiązywało decyduje m.in. o przesłankach rozvodu, jego skutkach, władzy rodzicielskiej czy alimentacji. Ta procedura jest skomplikowana nie tylko dla laika. Budzi wiele wątpliwości także u pełnomocników.

Dlaczego jest tak skomplikowana z prawnego punktu widzenia?

Mimo istniejących podstaw ustalania jurysdykcji oraz prawa właściwego, nadal pozostaje wiele kwestii otwartych, niesprecyzowanych wprost i wątpliwych. Samo stosowanie prawa właściwego wiąże się z trudnościami – sprawy z elementem obcym wymagają od pełnomocników wiedzy merytorycznej na temat obcych systemów prawnych. Przebieg takiej sprawy jest trudny do przewidzenia – zdarza się, że orzeczone przez sąd rozwiązania zależą od tego, w jakim kraju odbywa się postępowanie i jaki system prawny obowiązuje. Nieznajomość regulacji nasila problem, jaki do rozwiązania mają rozwodzący się partnerzy.

A z jakimi kosztami wiąże się tego typu sprawy?

Prowadzenie sprawy z elementem obcym jest zazwyczaj droższe niż analogicznej sprawy prowadzonej w kraju. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami tłumaczeń i wyższymi kosztami reprezentacji – wynagrodzeń dla pełnomocników wyspecjalizowanych w tego typu sprawach.

Domyślam się, że takie sprawy są też bardziej czasochłonne niż sprawy prowadzone w granicach jednego państwa?

Zdecydowanie tak. Proces zaczyna się wydłużać już na etapie doręczania pisma

inicjującego sprawę – sądy w przypadku spraw z elementem obcym wyznaczają pozwanym dłuższe terminy na przedstawienie swojego stanowiska. Dotyczy to zarówno spraw przed sądami zagranicznymi, jak i krajowymi. Także pomyłka w określeniu właściwej jurysdykcji może znacznie wydłużyć czas postępowania. Przeciągające się postępowanie eskaluje konflikt między partnerami, bardzo obciążając emocjonalnie. Silny stres zatruwa relacje z najbliższymi, w tym często także z dziećmi. Ścieżkę sądową można na szczęście ominąć dzięki procesowi mediacji, który znacznie przyspiesza postępowanie przed sądami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi – często całkowicie je zastępując.

W jaki sposób się to odbywa?

Podczas mediacji partnerzy mają szansę na aktywne wypracowanie porozumienia we wszystkich kwestiach wiążących się z rozводом. Spisane w formie ugody mediacyjnej zgodne ustalenia z wysokim prawdopodobieństwem zostaną uwzględnione przez sądy krajowe przy wydaniu orzeczenia. Taka ugoda ułatwi także postępowanie przed organami i instytucjami w innych krajach, minimalizując skomplikowane i kosztowne procedury.

Podobno coraz częściej stosowaną praktyką, która pozwala ochronić obie strony przed dodatkowym stresem i trudnościami przy ewentualnym rozstaniu, jest zawarcie odpowiedniej umowy już na etapie wiązania się z obywatelem innego kraju? Uważa Pan, że to dobre rozwiązanie?

Zdecydowanie tak. Ugodę mediacyjną można spisać nie tylko w sytuacji rozvodu, ale też w trakcie trwania związku lub jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Warto wówczas z góry określić prawo właściwe, które będzie obowiązywało partnerów i ich wspólne dzieci. Podczas mediacji można również np. określić nazwisko dziecka czy zawrzeć umowę majątkową. Ograniczy to ewentualne wątpliwości, które mogą pojawić się z czasem.

Mediacja pozwala na to, na co nie ma czasu i miejsca w sądzie – umożliwia przewidywanie różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć. Proces mediacji cechuje się nieporównywalną w stosunku do sądów elastycznością rozwiązań: zarówno

problemów prawnych, jak i praktycznych (np. związanych z kwestią paszportu dziecka czy tłumaczeniem jego aktu urodzenia). Treść ustaleń spisanych w formie ugody mediacyjnej zależy wyłącznie od partnerów.

Dziękuję za rozmowę.

ARTYKUŁ II

PRAWNIK MEDIATOR PSYCHOLOG – ALIANCI W PROCESIE ROZWODU

Przejsie przez rozwód wiąże się nie tylko z procesem sądowym. to również konieczność poradzenia sobie z trudnymi emocjami oraz pytaniami o przyszłość rodziny. Gdzie szukać wsparcia w tak złożonej sytuacji? Jak ułożyć racjonalną strategię działania, gdy kierują nami burzliwe emocje? Dlaczego warto korzystać z kompleksowego wsparcia specjalistów różnych dziedzin?

W ramach ogólnopolskiej kampanii #RozwódToNieWojna o tym, jaką rolę w procesie rozwodu pełnią prawnik, mediator i psycholog oraz o korzyściach płynących z łączenia ich kompetencji rozmawiamy z mediatorem Magdą Bellwon i adwokat dr Aleksandrą Brodecką z Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.

Jakie zmiany w życiu małżonków pociąga za sobą decyzja o rozstaniu?

M.B.: Etap rozwodu to okres wielu istotnych zmian w życiu człowieka. Przy czym szczególnie silnie wpływa na trzy sfery naszego funkcjonowania, które obrazowo można zamknąć w trójkącie: emocje-komunikacja-prawo. Warto w tym miejscu podkreślić, że rozwód oddziałuje nie tylko na samych małżonków, ale na całą rodzinę. Decyzja o rozwodzie wpływa oczywiście na obszar emocji, które są niezwykle silne i dynamiczne, zwłaszcza w pierwszym etapie rozstania. Stres, złość i stany depresyjne to naturalne objawy w tym okresie, dlatego wiele osób dotkniętych rozwodem szuka wsparcia u psychologa.

Kolejną istotnie zakłóconą sferą życia jest obszar związany z komunikowaniem. to naturalna konsekwencja psychicznego obciążenia negatywnymi emocjami wywołanymi sytuacją rozwodową. Prowadzi ona często do zaburzenia dialogu między małżonkami lub wręcz jego całkowitego ustania. Może się okazać, że nieprzepracowane emocje tworzą barierę uniemożliwiając nie tylko konstruktywną rozmowę, ale w ogóle podejmowanie jakichkolwiek wspólnych decyzji, w tym dotyczących dzieci czy choćby kroków prawnych w kierunku rozwiązania małżeństwa. Wsparcie mediatora, który ułatwi i pokieruje komunikacją ponad emocjami, dla wielu

par staje się jedyną szansą na powrót do racjonalnego dialogu w kwestiach spornych. W aspektach organizacyjnych największą zmianę przynosi oczywiście sam proces rozwodowy, który finalnie zmienia status formalno-prawny małżonków i pociąga za sobą różne konsekwencje w obszarze prawnym, administracyjnym i organizacyjnym codziennego funkcjonowania stron po rozwodzie. Sama procedura rozwodu wymaga wniesienia pozwu rozwodowego i postępowania przed sądem, więc wiele osób w naturalny sposób szuka w tym zakresie wsparcia profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

A.B.: Warto w tym miejscu podkreślić, że te trzy wymienione wcześniej obszary nie układają się w sposób liniowy, a raczej dynamicznie przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują.

Jednak w sytuacji rozwodu strony zwykle pierwsze kroki kierują do pełnomocnika. to dobre rozwiązanie?

A.B.: Wszystko zależy od sytuacji danej pary, stanu ich emocji, zdolności do komunikowania się i celów, które chcą osiągnąć. w niektórych przypadkach skierowanie się bezpośrednio do pełnomocnika już na wstępnym etapie może być uzasadnione. Jednak w wielu sytuacjach nie jest.

Dlaczego?

A.B.: Jak wspomnieliśmy na wstępie, rozwód to sytuacja rozgrywająca się na wielu płaszczyznach życia i nie dotyczy wyłącznie sytuacji prawnej małżonków. a adwokat lub radca prawny mają bardzo specyficzną rolę w tym procesie. Ich zadaniem jest wszczęcie postępowania rozwodowego przed sądem, inicjowanego pozwem rozwodowym. Pełnomocnik przejmuje obowiązki swojego klienta w zakresie prawnych aspektów rozstania, wybiera najkorzystniejszą dla strony strategię procesową oraz komunikuje się z pełnomocnikiem drugiej strony. Klient w tym zakresie zostaje odciążony i współpracuje z prawnikiem w wypracowaniu swojego stanowiska oraz oczekiwań względem zakończenia postępowania rozwodowego.

M.B.: Należy pamiętać, że ze względu na swoją rolę pełnomocnik zobowiązany jest do reprezentowania interesu swojego klienta, a więc tylko jednej strony. Jego zadaniem

nie jest obiektywizowanie lub wspólne wypracowywanie zgodnych stanowisk. w związku z tym pełnomocnik działa w oparciu o stan faktyczny przedstawiony subiektywnie przez swojego klienta. w sytuacji rozbieżności pomiędzy rozstającymi się małżonkami w ocenie tego stanu, naturalną konsekwencją wejścia na ścieżkę sądową jeszcze przed wypracowaniem zgodnie oczekiwanych rozwiązań, może być zaognienie konfliktu oraz doprowadzenie do zerwania bezpośredniej komunikacji między małżonkami i przeniesienia jej całkowicie na grunt pism procesowych oraz negocjacji pełnomocników. to niesie zagrożenie trwałego degradowania i tak już napiętych relacji w rodzinie i przeniesienia konsekwencji tego na dzieci.

Gdy para wychowuje wspólnie dzieci, same konsultacje prawne nie pomogą też stronom w zobiektywizowaniu dobra dziecka czy wypracowaniu zgodnego z tym dobrem planu wychowawczego na przyszłość.

A.B.: Warto również pamiętać, że tempo pracy profesjonalnych pełnomocników oraz postęp sprawy rozwodowej są bezpośrednio uzależnione od terminów sądowych.

Czyli w sytuacji konfliktu warto jeszcze przed wejściem na drogę sądową spotkać się u mediatora?

M.B.: Mediator pomaga wypracować stronom zgodne stanowisko, mogące stanowić podstawę dalszej pracy prawników. Jego wsparcie jest istotne w szczególności w sytuacji, kiedy rozstająca się para z różnych względów ma problemy w konstruktywnej komunikacji. Wsparcie kompetentnej, neutralnej osoby z zewnątrz pomaga stworzyć parze płaszczyznę racjonalnego dialogu. Umożliwia też stronom otwarte wyrażenie stanowisk ze względu na poufność mediacji. Mediator nie ocenia stron ani przedmiotu mediacji i ma obowiązek pozostać bezstronny. Może również uwzględniać ogólnie rozumiane dobro dziecka przy wypracowywaniu zgodnego stanowiska.

Sam fakt, że małżonkowie dostrzegą możliwość prowadzenia dialogu wpływa na jakość ich relacji po rozstaniu oraz zachowanie zdrowych więzi w rodzinie. Taki neutralny grunt dla rozmowy mediator może zapewnić jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego lub w jego trakcie.

Może w takim razie wsparcie ze strony mediatora będzie wystarczające dla pary, aby skutecznie przejść przez proces rozvodu?

A.B.: Niekoniecznie. Należy pamiętać, że mediator nie musi posiadać kompetencji prawnej, więc o ile może pomóc stronom w komunikacji i wypracowaniu wspólnego stanowisko wyrażonego w formie ugody mediacyjnej, to jednak nie kontroluje treści tej ugody pod kątem jej zgodności z prawem. Nie może zagwarantować również jej wykonalności, co szczególnie bierze pod uwagę sąd.

Trzeba wziąć pod uwagę, że mediator nie podpowiada też parze gotowych rozwiązań, lecz wchodząc w rolę moderatora, stara się jedynie pomóc wypracować zgodne stanowisko. Co ważne, obowiązkiem mediatora nie jest także badanie dobra dziecka w każdym indywidualnym przypadku czy pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich. Mediatorzy co do zasady nie instruują też stron w przedmiocie radzenia sobie z emocjami i nie uczą umiejętności komunikacyjnych. a gdy emocje są zbyt silne osiągnięcie pewnej równowagi emocjonalnej jest kluczem do powodzenia w trudnej sytuacji.

Domyślam się, że pomocny w tych aspektach może być psycholog?

M.B.: Zdecydowanie. Zwłaszcza w sytuacji kryzysowej nie należy traktować psychologicznego wsparcia jako tabu. Psycholog pomoże w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami związanymi z rozstaniem. Wpłynie pozytywnie na jakość komunikacji między rozstającymi się osobami, wspierając tym samym przejście mediacji oraz wspólne funkcjonowanie w przyszłości. Pełni również w procesie rozvodu istotną rolę diagnostyczną – w drodze badań i opinii psychologicznych jest w stanie między innymi ocenić więź dziecka z danym rodzicem, zbadać prawidłowość postaw rodzicielskich i kompetencji wychowawczych. Są to informacje, które mogą realnie poprawić jakość życia rodziny oraz przydadzą się na etapie tworzenia ugody mediacyjnej. Oprócz tego pomoc psychologa ma funkcję edukacyjną – wspiera rodzica w zakresie komunikowania dziecku rozstania oraz ogólnego prowadzenia dialogu w sprawach wychowawczych.

A.B.: Funkcję psychologa w procesie rozvodu można postrzegać jako pomocniczą. Psycholog lub pedagog pozwolą na ustalenie świadomych i zgodnych z dobrem

dziecka planów wychowawczych oraz udziela wsparcia w kryzysowej sytuacji. Kiedy małżonkowie będą emocjonalnie przygotowani do rozstania, mediator i prawnik nadadzą formę uzgodnieniom w zakresie zasad rozstania i funkcjonowania rodziny po rozwodzie. w takiej sytuacji rolą prawnika będzie skonstruowanie i złożenie pozwu rozwodowego, w oparciu o ugodę mediacyjną i porozumienie wychowawcze wypracowane przy wsparciu mediatora.

Jak zatem wybrać, do kogo w pierwszej kolejności skierować swoje kroki po wsparcie w procesie rozvodu – prawnika, mediatora czy psychologa?

A.B.: Okazuje się, że w istocie nie należy wybierać, a zapewnić, by w toku rozstania w miarę potrzeby bez wahania sięgać po kompetencje każdego z nich. Prawnik, mediator i psycholog odpowiadają bowiem za różne aspekty tej sytuacji, a ich umiejętności wyraźnie się uzupełniają i mogą oni ze sobą współpracować. Połączenie ich funkcji w zintegrowanym procesie zabezpiecza każdą z trzech sfer życia dotkniętych rozводом – sytuację prawną małżonków, komunikację niezbędną do uzgodnienia najlepszych rozwiązań oraz emocje i więzi rodzinne w trakcie rozvodu i w długim okresie.

Dziękuję za rozmowę.

ARTYKUŁ III

RADAR EMOCJI DZIECKA

Skonfliktowani rodzice dostrzegają często tylko własną więź z dzieckiem. Każdy z nich ma wrażenie, że najlepiej zna jego potrzeby i wie, co będzie dla niego dobre. Jednak, właśnie ze względu na dobro dziecka, warto zweryfikować te założenia. Specjalistyczne badania psychologiczne są dobrym punktem wyjścia do wypracowania właściwych rozwiązań dotyczących opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców.

W ramach ogólnopolskiej kampanii #RozwódToNieWojna, o zaletach diagnostyki psychologicznej dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, a także o tym, jak przebiegają badania i gdzie można je przeprowadzić rozmawiamy z **Martą Rymer**, Ekspertem z Zespołu Psychologów Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.

W jaki sposób rozstający się rodzice mogą obiektywnie poznać punkt widzenia i potrzeby emocjonalne ich dziecka w sytuacji rozwodu? czy wystarczy je o to zapytać?

Rozmowa rodzica z dzieckiem i próba uzyskania w ten sposób obiektywnego obrazu jego odczuć i emocji jest niezwykle trudna. Zwłaszcza, że w sytuacji rozwodu występuje u dzieci często konflikt lojalności i każdemu z rodziców dziecko stara się powiedzieć to, co w jego odczuciu dany rodzic chciałby usłyszeć i co sprawi mu przyjemność. Aby uzyskać obiektywną opinię zdecydowanie lepiej jest zwrócić się do psychologów ze specjalistycznego ośrodka diagnostycznego.

Co to za ośrodki?

To po prostu miejsca, w których działa interdyscyplinarny zespół specjalistów, w tym biegłych psychologów, którzy mają odpowiednie kompetencje i narzędzia, aby przeprowadzić badanie dziecka i sporządzić obiektywną opinię. Postępowanie

diagnostyczne zawsze ma na celu dobro dziecka. Co istotne, opinie ekspertów z takich ośrodków mogą być przedkładane sądowi.

W jaki sposób psycholog stara się dotrzeć do dziecka, by poznać jego prawdziwe uczucia, emocje i potrzeby?

Dobrze oddaje to łacińska maksyma Audi et vide, czyli: Słuchaj i patrz. Badania diagnostyczne dzieci prowadzone przez doświadczonych psychologów polegają m.in. na rozmowie kierowanej z dzieckiem oraz obserwacji jego zachowania w relacji z rodzicami. Oczywiście taką rozmowę i obserwację wspierają też adekwatne do wieku metody pośrednie, pozwalające na obiektywizację stanów dziecka. Emocje i więzi można diagnozować w oparciu o szereg specjalistycznych badań i technik diagnostycznych (kwestionariuszowych, testowych i skalowych) oraz testów projekcyjnych. Każdorazowo dobierane są one przez wyspecjalizowanych psychologów adekwatnie do celów badania, wieku i możliwości dziecka. Celem nadrzędnym badań psychologicznych jest obiektywizacja stanu osoby badanej. Dlatego zwykle prowadzi się je w kilkusobowych zespołach. z zebranych danych obserwacyjnych tworzona jest opinia, która dla wielu rodziców może stanowić istotną wytyczną przy planowaniu zasad opieki nad wspólnym nieletnim dzieckiem po rozstaniu.

Czy na badanie dziecka przez psychologa muszą wyrazić zgodę oboje rodzice?

Nie. to częste nieporozumienie. Wystarczy, że na badanie zgodzi się jeden z pełnoprawnych opiekunów. Zdarza się, że któryś z rodziców podnosi zarzuty, że badanie nie powinno być przeprowadzone, ponieważ on o nim nie wiedział lub nie wyraził na nie zgody – tego typu zarzuty są bezzasadne. Badanie psychologiczne nie stanowi zabiegu zagrażającego zdrowiu lub życiu dziecka – do jego przeprowadzenia nie potrzeba pisemnej zgody obojga rodziców.

Rodzice czasem obawiają się tego typu badań swoich dzieci. Jak ich do nich przekonać?

Niektórzy rodzice obawiają się, że badanie psychologiczne wywoła w dziecku jakąś traumę. Sądzę, że bierze się to z niewiedzy, jak takie badanie wygląda. Spróbuję opisać sytuację badawczą. w przypadku małych dzieci, które jeszcze nie piszą i nie czytają, nie stosuje się żadnych technik kwestionariuszowych. Bazujemy wtedy głównie na tzw. rozmowie kierowanej. Wspieramy się przy tym zabawami, technikami projekcyjnymi, technikami rysunkowymi. Staramy się tak przygotować i przeprowadzić procedurę diagnostyczną, by nie była ona dla dziecka obciążająca, a jednocześnie dostarczyła materiału niezbędnego do wydania opinii. Takie badanie trwa ok. 40-45 minut (z czego ok. 10-15 minut poświęcamy na nawiązanie kontaktu interpersonalnego i emocjonalnego z dzieckiem). Do badania starszych dzieci wykorzystujemy odpowiednie techniki kwestionariuszowe, inwentarzowe i skalowe. Przyjazne warunki, w jakich odbywają się spotkania, pozwalają zredukować stres dziecka. Oczywiście pewne napięcie związane z nową sytuacją może u dziecka wystąpić, ale staramy się zrobić wszystko co niezbędne, aby je zminimalizować.

Czy wynik badania jest wiarygodny dla rodziców?

Powinien być. Zdarza się, że jeżeli ktoś przychodzi z negatywnym nastawieniem oraz z przekonaniem, że jego subiektywna opinia jest prawdziwa, to może być mu trudno przyjąć dane i wnioski płynące z opinii psychologicznej. Wnioski psychologa mogą nie pokrywać się ze spostrzeżeniami i oczekiwaniami rodzica. Czasem prowadzi to do negowania przez niego wyników badań. Rodzic może pomyśleć: Co ten psycholog może powiedzieć o moim dziecku, skoro spędził z nim tylko godzinę, a ja jestem z nim całe życie i znam moje dziecko?

Ale, wbrew przypuszczeniom rodzica, może powiedzieć całkiem dużo, prawda?

O, tak. Badanie może powiedzieć bardzo dużo, czasami znacznie więcej niż może się wydawać. Zdarza się, że oprócz samego charakteru więzi i relacji w rodzinie,

ujawnia też próby manipulacji i wpływania rodzica na to, co i w jaki sposób dziecko mówi, jak przekazuje określone treści podczas badania.

Czy rodzice mogą być obecni podczas badania?

To zależy od tezy diagnostycznej. Jeśli chcemy zbadać, jak dziecko funkcjonuje w relacji z obojgiem rodziców, to obserwujemy dziecko w obecności rodziców. Gdy chcemy zbadać stosunek dziecka do rodziców i kontaktów z nimi, poznać jego oczekiwania, zobaczyć, jak dziecko postrzega obecną sytuację, to badanie prowadzimy pod nieobecność rodziców. w ten sposób udaje się uzyskać obiektywny obraz.

Co rodzicom może dać wynik badania?

Jeżeli na badanie kieruje sąd, to opinia psychologa jest przekazywana bezpośrednio do niego. w przypadku badań prywatnych opinię przekazuje się bezpośrednio rodzicom lub jednemu z nich. Wnioski z czynności diagnostycznych pomagają zwykle rodzicom podjąć rozmowy o porozumieniu. Nie na poziomie kłótni, a na poziomie racjonalnych rozwiązań. Pomagają zrozumieć punkt widzenia dziecka. to często otwiera nowe przestrzenie do porozumienia się. Nagle okazuje się na przykład, że dziecko potrzebuje i oczekuje spędzania czasu w porównywalnym udziale z mamą i tatą, a nie jak np. sądziła dotychczas mama – tylko z nią.

Gdzie można wykonać takie badania?

Standardowo sąd, chcąc zasięgnąć opinii biegłych psychologów w przypadku wątpliwości lub rozbieżności wynikających z zaognionego konfliktu rodziców, kieruje rodzinę do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w danym okręgu (dawnego Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno -Konsultacyjnego). Niestety czas oczekiwania na badanie w OZSS jest bardzo długi, m.in. ze względu na wielość kierowanych do niego spraw - przeważnie na badanie czeka się około roku, a doliczyć jeszcze trzeba czas oczekiwania na samo sporządzenie opinii. na szczęście od niedawna takie badania można zlecić także prywatnie.

W specjalistycznych ośrodkach prywatnych można je wykonać znacznie sprawniej, a przy tym na tak samo wysokim poziomie. Całkowity czas procesu diagnostycznego, obejmujący wyznaczenie terminu, przeprowadzenie badania całej rodziny i sporządzenie opinii, zamyka się zwykle w granicach jednego miesiąca, a przy dużym skomplikowaniu sprawy – dwóch miesięcy

Dziękuję za rozmowę.

ARTYKUŁ IV

OPIEKA NAD DZIECKIEM – FRONT DZIAŁAŃ SPRZYMIERZONYCH

Warto zadbać, by fakt, że rodzice nie są już razem, w możliwie jak najmniejszym stopniu zaburzył codzienne funkcjonowanie dziecka. Niezbędna jest refleksja nad sensem każdej zmiany w jego życiu oraz uzgodnienie przez rozstających się rodziców czytelnych zasad i racjonalnego harmonogramu podziału opieki.

W ramach ogólnopolskiej kampanii #RozwódToNieWojna, o tym, gdzie zwrócić się o wsparcie w opracowaniu najbardziej adekwatnego i dobrego dla dziecka planu opieki nad nim po rozwodzie, w sytuacji gdy trudno o rzeczowy dialog między rodzicami, rozmawiamy z **Honoratą Sadowską**, Ekspertem z Zespołu Psychologów Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.

Czy po rozwodzie opiekę nad dzieckiem powinien w praktyce przejąć jeden z rodziców?

Absolutnie nie! Trzeba zrobić wszystko, by dziecko miało kontakt zarówno z jednym, jak i drugim rodzicem, chyba że sąd – ze względu na szczególną sytuację, szczególne problemy – zdecydował inaczej. Mówi o tym Konwencja o Prawach Dziecka. Dziecko ma prawo do mamy i taty i powinno mieć regularny kontakt z obojgiem rodziców. Także z opiekunem drugoplanowym – tym, z którym nie mieszka lub z którym spędza mniej czasu, jeśli taki model opieki został przyjęty.

A co w sytuacji, gdy dziecko albo jeden z rodziców nie chce utrzymywać takiego kontaktu?

Natłok negatywnych emocji i doświadczeń sprawia, że któryś z rodziców może sobie okresowo gorzej radzić z sytuacją i mieć ochotę się odciąć. Czasami po prostu trzeba sobie i dziecku dać trochę czasu na przepracowanie nowej sytuacji, spojrzenie na nią z dystansu, obniżenie intensywności emocji.

A jeśli między dzieckiem i drugim rodzicem stanie rodzic pierwszoplanowy – czyli ten, z którym dziecko mieszka lub spędza więcej czasu?

Nie ma uzasadnienia dla sytuacji, w której jeden z byłych partnerów utrudnia lub ogranicza kontakt dziecka z drugim rodzicem. Na podstawie mojej praktyki mogę stwierdzić, że często dzieje się to wtedy, gdy rodzic pierwszoplanowy nie radzi sobie z sytuacją rozvodu i własnymi emocjami. Zaczyna traktować dziecko jak zakładnika tych emocji. By nie potęgować konfliktu, który z pewnością odbije się w długim okresie na wspólnym dziecku, powinien wtedy skonsultować się z psychologiem. Specjalistyczne wsparcie powinno pomóc wypracować konstruktywne, efektywne sposoby reagowania na stres, radzenia sobie z nim i przystosowania się do nowej sytuacji. Pomoże zabezpieczyć też przed wpływem negatywnych emocji odczuwanych wobec partnera na funkcjonowanie i prawidłowy rozwój wspólnego dziecka.

Jak racjonalnie uregulować kwestię opieki nad wspólnym dzieckiem po rozwodzie w sytuacji, gdy ze względu na napięte stosunki trudno o rzeczowy dialog między rodzicami?

W pierwszej kolejności warto zobiektywizować ogląd sytuacji, a konstruowanie planu opieki poprzedzić badaniami psychologicznymi dziecka, zwracając się o opinię do specjalistycznego ośrodka rodzinnej diagnostyki psychologicznej. Skonfliktowani rodzice zwykle dostrzegają tylko własną więź z dzieckiem, a każdy z nich ma wrażenie, że najlepiej zna jego potrzeby i wie, co będzie dla niego dobre. Niestety często ten subiektywny obraz jest wypaczony, nieprawidłowy. Wnioski z czynności diagnostycznych mogą pomóc rodzicom zrozumieć faktyczne emocje i potrzeby dziecka, co jest dobrym punktem wyjścia do wypracowania właściwych rozwiązań. Otwiera się wówczas nowa przestrzeń do porozumienia się.

A jeśli mamy już opinię, ale nadal trudno nam konstruktywnie rozmawiać o podziale opieki?

Opinia może być dobrym wstępem do mediacji w szczególności w sytuacji, gdy rodzice nie wiedzą, w jaki sposób podzielić między siebie opiekę nad dzieckiem. Proces mediacji dodatkowo pozwala wypracować zgodne ustalenia

w najistotniejszych kwestiach związanych z opieką, takich jak: podział obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem czy alimenty. Mediator w pewnym sensie staje się ?advokatem dziecka?, reprezentując jego potrzeby. Skutecznie neutralizuje negatywne emocje partnerów, zarządza konfliktem i ułatwia dialog w trakcie rozwodu. Pozwala na spojrzenie z innej perspektywy i z uwzględnieniem długofalowych skutków aktualnych wyborów. Warto szukać ośrodków, w których mediacje prowadzi się w parach mediacyjnych – w których mediatora wspierają osoby o kompetencjach psychologicznych i prawniczych.

Czy opieka naprzemienna to właściwe rozwiązanie?

W sytuacjach opiekuńczych nie ma z reguły prostych, jednoznacznie dobrych rozwiązań. Dużo zależy od wieku dziecka i jego relacji z rodzicami. Czasem nie bez znaczenia jest także płeć dziecka. Są kraje, w których odchodzi się od opieki naprzemiennej. Ja nie byłabym tak kategoryczna. Opieka naprzemienna, (czyli np. tydzień u mamy, a następnie tydzień u taty) jest możliwa i dobrze funkcjonuje, ale tylko wtedy, gdy rodzice są w stanie się ze sobą swobodnie i zgodnie komunikować. w mojej ocenie, opieka naprzemienna sprawdza się lepiej przy kilkuletnich dzieciach, do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wtedy w grę zaczyna wchodzić czysta logistyka – odwożenie do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, odrabianie lekcji? Dziecko potrzebuje wówczas zdecydowanie więcej stabilności – własnego biurka, książek, których nie trzeba ciągle pakować, by przewieźć je do drugiego domu, stałego miejsca, do którego będą mogli przychodzić koledzy. Opiekę naprzemienną można realizować także w okresie szkolnym, ale wówczas zmiany miejsca zamieszkania powinny odbywać się rzadziej, w dłuższej perspektywie. z kolei bardzo małe dziecko zwyczajowo sąd powierza pod opiekę matce, ze względu na aspekty czysto biologiczne.

Czy przy podziale opieki należy uwzględnić zdanie dziecka na temat tego, gdzie i z kim chce ono mieszkać?

Oczywiście zdanie dziecka jest ważne, ale nie musi być decydujące. Warto je

uwzględnić, ale w granicach rozsądku. Kwestie logistyczne mogą zaważyć nad innym niż oczekiwane przez dziecko rozwiązaniu i nie ma w tym nic złego. dla przykładu, jeżeli dziecko z mieszkania taty ma bliżej do swojej szkoły, którą lubi, zna i w której dobrze się czuje, to nie ma potrzeby, by codziennie dojeżdżało przez całe miasto z mieszkania mamy. Zanim przeniesiemy dziecko do innej szkoły, warto realnie ocenić sens takiej decyzji.

Jak zachowywać się wobec dziecka, które wraca z pobytu u drugiego rodzica?

Przede wszystkim nie należy przepytywać dziecka zaraz po wejściu do domu: Jak było? Co robiliście? Gdzie byliście? Co jedliście? O czym rozmawialiście? z kim się spotykaliście? Zadbajmy, by rozstanie nie zmieniło kompletnie świata dziecka. Dobrze jeśli dziecko i drugi rodzic w dalszym ciągu mają swój świat – ulubione czynności, wspólne pasje, a nawet i małe tajemnice. Zapewnijmy dziecku maksimum poczucia bezpieczeństwa, zaufania i przestrzeni do decydowania, kiedy i co chce nam powiedzieć. Warto też pamiętać o komunikatach kierowanych wówczas do dziecka. Nie bójmy się powiedzieć: Jestem i zawsze chętnie – jeśli tylko będziesz chciał, z tobą porozmawiam, zawsze chętnie cię wysłucham. O wszystkim możesz mi powiedzieć.

Jak postępować jako rodzic drugoplanowy, u którego dziecko spędza np. tylko kilka dni w miesiącu?

Warto dobrze zagospodarować ten czas. Co nie oznacza, że należy poświęcić go w pełni na przyjemności. Wszyscy będą stratni, jeśli dziecko zacznie kojarzyć przebywanie z rodzicem pierwszoplanowym tylko z codziennymi czynnościami, obowiązkami, a czas spędzany z rodzicem drugoplanowym – z nagrodą, przyjemnościami, atrakcjami. Podczas wizyty u drugiego opiekuna także powinno mieć obowiązki. Weekendowy pobyt u taty czy mamy nie zwalnia dziecka z odrabiania pracy domowej na poniedziałek, kursu językowego czy nauki do egzaminu. Poza tym warto pamiętać, że i dziecko i drugi opiekun podczas swoich spotkań, kontaktów powinni mieć trochę czasu tylko dla siebie, by móc zająć się własnymi sprawami lub odpocząć. Nie należy mieć wyrzutów sumienia, że nie wypełniło się całego dnia wspólnymi aktywnościami.

Czy wyrok sądu może rozwiązać problemy wynikające braku prawidłowej komunikacji byłych małżonków w przedmiocie opieki nad dzieckiem?

Oczywiście są zobligowani do respektowania postanowień sądu, ale to nie oznacza, że teraz sprawy same będą się układać i dialog między byłymi partnerami nie będzie potrzebny. Rozwój dziecka jest dynamiczny – wraz z wiekiem zmieniają się jego potrzeby, pojawiają się nowe trudności i wyzwania. Trzeba na bieżąco dostosowywać do nich zasady opieki. Dlatego tak ważne jest, aby ze względu na dobro dziecka rodzice wypracowali sobie płaszczyznę konstruktywnego dialogu i nauczyli się utrzymywać zdrową relację po rozwodzie. a jeśli negatywne emocje biorą górę – w krytycznych momentach powinni zwrócić się po wsparcie do specjalistów i skorzystać z mediacji. na porozumienie nigdy nie jest za późno.

Dziękuję za rozmowę.